

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๘๐๑/๒๕๕๖

คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๐๙/๒๕๖๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ระหว่าง { สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ผู้ฟ้องคดี
นางหมวย จันทรีย์ ในฐานะทายาทโดยธรรมของ นางสาวสอาดศรี
หรือพรวลัย จันทรีย์ โดยนายสุวัฒน์ จันทรีย์ และนายณรงค์พล
รัตนจาดูรนต์ ผู้เข้าแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๗๗/๒๕๕๒
หมายเลขแดงที่ ๕๒๘/๒๕๕๖ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า สืบเนื่องจากนางกมลทิพย์ สิงห์เสริมวงษ์
อดีตเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ โรงพยาบาลสามโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เขียนเช็คให้ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายลงนาม เก็บดูแลรักษาเช็ค
รับเงินบำรุงของโรงพยาบาลจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน นำไปฝากเข้าบัญชีที่ธนาคาร
ซึ่งโรงพยาบาลเปิดบัญชีเงินฝากไว้ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ในระหว่างวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ต่อเนื่องกัน นางกมลทิพย์



/ได้ทูลจรด...

ได้ทูลจัตตต่อหน้าที่ราชการ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงพยาบาลสามโก้ ได้มอบเงินบำรุงของโรงพยาบาลให้แก่นางกมลทิพย์นำไปฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๓๘ - ๑ - ๐๑๓๓๘ - ๔ ของโรงพยาบาลสามโก้ ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วิชาชัยชาญ ในแต่ละวัน นางกมลทิพย์ได้นำเงินฝากเข้าบัญชีไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ได้รับไว้ โดยเบียดบังยกยอกนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว จำนวน ๘๓ ครั้ง ต่อเนื่องกัน เป็นเงิน จำนวน ๗๖๐,๗๗๒ บาท การกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ให้ดำเนินคดีอาญา กับนางกมลทิพย์ พนักงานอัยการจังหวัดอ่างทองได้ยื่นฟ้องนางกมลทิพย์เป็นจำเลยต่อ ศาลจังหวัดอ่างทอง ฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๔/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ ๗๘๔/๒๕๔๘ และศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ตามคดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๔๐๖/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ ๙๐๘/๒๕๔๙ ให้ลงโทษจำคุก จำเลยมีกำหนด ๕๐ ปี และให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน ๗๖๐,๗๗๒ บาท ที่ยังไม่ได้คืนแก่ โรงพยาบาลสามโก้ และคดีถึงที่สุดแล้ว จังหวัดอ่างทองได้มีคำสั่งที่ ๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๕ ลงโทษไล่นางกมลทิพย์ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ สำหรับในส่วนความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่นั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๕๐๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ มอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้มีคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๙๙๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิด หลังจากนั้น จังหวัดอ่างทองได้มีหนังสือลับ ที่ อท ๐๐๒๗/๓๙๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ รายงานผลการสอบสวนดังกล่าวให้กระทรวงการคลังทราบ โดยเห็นว่า นางกมลทิพย์ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๗๕๕,๒๓๔ บาท ต่อมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๔/๑๑๘๙๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ได้พิพากษาให้นางกมลทิพย์คืนหรือใช้เงินจำนวน ๗๖๐,๗๗๒ บาท แก่โรงพยาบาลสามโก้ และคดีถึงที่สุดแล้ว ความรับผิดชอบของนางกมลทิพย์จึงต้องบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าว ส่วนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นซึ่งมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของ โรงพยาบาลสามโก้ ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ ๓๗/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ ๓๐/๒๕๔๒ ลงวันที่



/๔ มีนาคม...

๔ มีนาคม ๒๕๔๒ และคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ ๔๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่เกิดความเสียหาย (เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๑ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔) ประกอบด้วยนางสาวสอาดศรี จันทรีย์ นายยงยุทธ เพิ่มพูล นางอัญชลี ครอบบุญ นางสาวสุชาดา ดันติสุขวิวงษ์ นางดลฤดี โอภาสพินิจ นายแสงสุริยัน สุขสอาด นายนาจ เข้มแข็ง นายพรเทพ รุ่งสุริย์ และนายอัมพร ทองคำชู การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ได้ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานเงินคงเหลือประจำวันว่า ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องแล้วจึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ โดยมีได้นำสมุดคู่ฝากธนาคารซึ่งถือเสมือนเป็นเงินสด หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่นางกมลทิพย์เก็บไว้มาตรวจสอบกับยอดเงินในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๕๙ ที่กำหนดให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ต้องตรงกัน ซึ่งหากได้มีการตรวจสอบสมุดคู่ฝากธนาคารหรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว ก็จะพบว่าจำนวนเงินสดฝากธนาคารไม่ตรงกันกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การไม่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวของคณะกรรมการฯ เป็นช่องทางให้นางกมลทิพย์กระทำการทุจริตเบียดบังยกยอกเงินไปได้เป็นจำนวนหลายครั้งและเป็นเวลาต่อเนื่องกัน พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินในแต่ละครั้งจะมีกรรมการเก็บรักษาเงิน ๓ คน ร่วมกันตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว จึงให้นางสาวสอาดศรีและกรรมการเก็บรักษาเงินคนอื่นๆ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ ในอัตราคนละร้อยละ ๒๐ ของเงินจำนวน ๗๖๐,๗๗๒ บาท ตามช่วงเวลาที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ แต่เนื่องจากการมีได้มีการสอบปากคำนางสาวสอาดศรี จึงให้จังหวัดอ่างทองให้โอกาสบุคคลดังกล่าวได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ก่อนออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและหากปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดที่ทำให้ความเห็นของกระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงไป ก็ให้ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คนอื่นที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงพยาบาลสามโก้ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้



/ในช่วงที่...

ในช่วงที่เกิดความเสียหาย (วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔) แต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการ ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของเงินจำนวน ๗๖๐,๗๗๒ บาท ตามช่วงเวลาที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ ส่วนนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จันทรีย์ จังหวัดอ่างทองได้มีคำสั่งที่ ๑๗๔๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ สั่งให้ออกจากราชการ เพราะเหตุทุพพลภาพ ไม่รู้สึกตัวและรับรู้ใดๆ และได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงต้องเรียกให้ทายาทรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงิน ๕๗,๒๕๗.๘๐ บาท ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้มีคำสั่งเรียกให้กรรมการเก็บรักษาเงินของโรงพยาบาลสามโก้คนอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โรงพยาบาลสามโก้ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นมารดาและทายาทโดยธรรมของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ผู้ตาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้มีหนังสือ ที่ อท ๐๐๒๗.๐๐๑/๕๐๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินจำนวนดังกล่าวมาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โรงพยาบาลสามโก้ ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แต่ไม่นำเงินไปชำระภายในกำหนดเวลา ผู้ฟ้องคดีเพิ่งจะรู้ว่านางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกร้องให้นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้รับหนังสือกรมบัญชีกลางลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และวันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๕๗,๒๕๗.๘๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ อันเป็นวันผิदनัดถึงวันฟ้องคดีนี้ เป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑๑๗.๖๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๓๗๕.๔๕ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๕๗,๒๕๗.๘๐ บาท นับจากวันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อพ้นกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันกระทำความผิด คดีจึงขาดอายุความแล้ว ชอบที่ศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา กล่าวคือ ตามเอกสารเกี่ยวกับจำนวนเงินที่นางกมลทิพย์ สิงห์เสริมวงษ์



/เบียดบัง...

เบียดบังไปใช้ส่วนตัว นับตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ จำนวน ๑๙,๗๐๐ บาท วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๑ จำนวน ๑๑,๖๑๑ บาท วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ จำนวน ๑๒,๕๑๗ บาท วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ จำนวน ๑๓,๘๗๒ บาท วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๑ จำนวน ๑,๙๖๕ บาท วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๑ จำนวน ๒๕,๒๓๔ บาท วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๑ จำนวน ๑๔,๕๐๐ บาท วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ จำนวน ๑๕,๔๗๐ บาท วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๑ จำนวน ๘,๑๙๐ บาท วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๒ จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ จำนวน ๑๓,๙๑๕ บาท วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ จำนวน ๒,๖๔๑ บาท วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๑๔,๑๐๘ บาท วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐๔,๗๒๓ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งพันกำหนดเวลาสิบปีนับแต่นางกมลทิพย์กระทำละเมิดจึงขาดอายุความการฟ้องคดีแล้ว ในการปฏิบัติหน้าที่โดยการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐนั้น เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือกระทำการอื่นใด หรือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ โดยการอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนภายในสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันทำละเมิด แต่กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนถึงแก่ความตายซึ่งเป็นเหตุให้ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นในอันที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ ผู้นั้นทันทีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย หน่วยงานของรัฐที่เสียหายไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นโดยการออกคำสั่งให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระค่าสินไหมทดแทนได้ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน



/จากทนาย...

จากทนายของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งโดยการฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้
ทนายของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งชำระค่าสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ
ที่เสียหายได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบว่าได้มีสิทธิเรียกร้องต่อเจ้ามรดก
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก อายุความหนึ่งปีก็ยังไม่เริ่มนับ
ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด หน่วยงานของรัฐที่เสียหายก็ไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากทนายของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดจนเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่
ผู้หนึ่งกระทำละเมิด หรือเมื่อพ้นกำหนดอายุความทางอาญาที่ยาวกว่านั้นซึ่งเป็นอายุความที่
ยาวที่สุดที่กฎหมายกำหนดให้ผู้เสียหายใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่ทำให้กระทำละเมิด
ตนได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทนายโดยชอบธรรมของนางสาว
สอาดศรี หรือพรวลัย จันทรีย์ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ และคำพิพากษาคดีนี้หากจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ก็คงเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับชดเชยนี้ค่าสินไหมทดแทน
ตามจำนวนที่นางกมลทิพย์ และนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย กับพวก จะพึงต้องชำระจากผู้ถูกฟ้องคดี
ซึ่งเป็นทนายของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย เท่านั้น การรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณา
จึงไม่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและไม่ปรากฏว่ามีเหตุใดๆ ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางอย่างแท้จริง
มิให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีนำคดี
มาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อพ้นสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายได้รู้ถึงการละเมิด
และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีของผู้ฟ้องคดีจึงขาดอายุความแล้ว
กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทน
ทั้งสิบสามคนแล้วตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามหนังสือ
จังหวัดอ่างทอง ลับ ที่ อท ๐๐๒๗/๓๔๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ และหนังสือจังหวัดอ่างทอง
ที่ อท ๐๐๒๗/๔๔๓๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ และวันที่
๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ที่รายงานต่อปลัดกระทรวงการคลังตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๖ และ
เดือนสิงหาคม ๒๕๔๗ ตามหนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๒๗/๔๔๓๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้นำเสนอเอกสารดังกล่าวซึ่งอยู่ในความครอบครอง
ของพนักงานอัยการผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีและหรืออยู่ที่ปลัดกระทรวงการคลัง
หรือกรมบัญชีกลางและจังหวัดอ่างทอง จึงขอให้ศาลเรียกเอกสารจากหน่วยงานดังกล่าว



/แม้คณะกรรมการ...

แม้คณะกรรมการฯ จะสรุปความเห็นว่ามีผู้ต้องรับผิดชอบไม่ครบทั้งสิบสามคนก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีและจังหวัดอ่างทองแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นสอบสวนในเรื่องเดิมคงเป็นเพียงวิธีการของผู้ฟ้องคดีและจังหวัดอ่างทอง เพื่อจะรู้ว่ายังมีใครอีกบ้างที่ต้องรับผิดชอบเท่านั้น หากผู้ฟ้องคดีและจังหวัดอ่างทองยังไม่รู้ตัวผู้กระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ มิฉะนั้น อายุความสองปีที่กฎหมายกำหนดไว้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากมูลละเมิด ก็จะขยายออกไปได้เรื่อยๆ แล้วแต่ความล่าช้าในการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีและจังหวัดอ่างทอง ดังนั้น เมื่อนับจากวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงพ้นกำหนดเวลาสองปีแล้ว คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงขาดอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยชอบธรรมของนางสาวสอาดศรี หรือพรพลย์ จันทรียชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๕๗,๓๖๕.๑๘ บาท ได้

ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๕๙ กำหนดให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้นำเงินเข้าเก็บรักษาในตู้निรภัย และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น หากได้มีการกำหนดว่าต้องตรวจให้สอดคล้องกันกับสมุดคู่ฝากธนาคาร หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารด้วยตามที่กรมบัญชีกลางวินิจฉัยไว้ เพราะว่าเป็นขั้นตอนการตรวจนับเงินตอนสิ้นวันในแต่ละวันเท่านั้น หากข้อ ๕๙ ของระเบียบดังกล่าว มีเจตนารมณ์ให้นำสมุดคู่ฝากธนาคาร หรือนำหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารมาตรวจสอบด้วยคงต้องบัญญัติไว้อย่างชัดเจนแน่นอนอย่างข้อ ๒๐ ส่วนที่ ๒ การเก็บรักษาเงิน ของระเบียบเดียวกัน ที่กำหนดว่า ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บ และนำส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ อีกทั้งการเก็บรักษาตามข้อ ๕๙ เป็นการเก็บรักษาในตู้นิรภัยภายในโรงพยาบาลสามโก้ แต่กรณีนี้ต้องนำเงินเข้าฝากกับธนาคารที่อยู่นอกโรงพยาบาลสามโก้ ซึ่งจะต้องบังคับตามข้อ ๖๗ ส่วนที่ ๒ เกี่ยวกับการนำเงินส่งไปฝากธนาคาร ของระเบียบข้างต้น และเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคต้องมีหน้าที่ดูแลให้มีการนำใบนำส่งซึ่งผู้รับเงินได้ลงลายมือชื่อรับเงินหรือมีหลักฐานการรับเงินจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงินแล้วลงบัญชีภายในวันที่นำเงินส่งนั้น และข้อ ๖๘



/ของระเบียบ...

ของระเบียบดังกล่าว ที่กำหนดว่า การนำเงินส่งกรณีที่เงินนำส่งเป็นเงินสดมีจำนวนมาก หรือสถานที่ที่จะนำเงินส่งอยู่ห่างไกล หรือกรณีอื่นใด ซึ่งเห็นว่าไม่ปลอดภัยแก่เงินที่นำส่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ ๒ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และข้าราชการอื่นอย่างน้อย ๑ คน เป็นกรรมการรับผิดชอบร่วมกันควบคุมเงินไปส่ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้ จะเห็นได้ว่า การที่นางกมลทิพย์ สิงห์เสริมวงษ์ ทูจริตยักยอกเงินของโรงพยาบาลสามโก้ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนั้น เป็นการพัวพันกับการเก็บรักษา และการตรวจสอบของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จันทรี ในฐานะกรรมการเก็บรักษาเงิน การกระทำละเมิดของนางกมลทิพย์จึงเป็นความผิดเฉพาะตัว นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ และมีได้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๕๗,๒๕๗.๘๐ บาท จากนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ผู้ถูกฟ้องคดี เห็นว่า คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๑๙๔๕/๒๕๕๑ เรื่อง ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการกระทำละเมิด ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ขาดอายุความแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ค่าสินไหมทดแทน ในฐานะทนายของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รู้ตัวผู้กระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๖ และเดือนสิงหาคม ๒๕๔๗ ที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดรายงานต่อปลัดกระทรวงการคลังทราบ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ตายจะต้องเรียกร้องให้ชำระหนี้จากทรัพย์สินมรดกของผู้ตายซึ่งเป็นลูกหนี้ในกำหนดหนึ่งปี นับแต่นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ลูกหนี้ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๑๗๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีนี้จังหวัดอ่างทองและกรมบัญชีกลางได้งดจ่ายเงินบำนาญให้กับนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย เพราะเหตุถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และผู้ถูกฟ้องคดีกับทายาทอื่นได้แจ้งเรื่องการถึงแก่ความตายของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย โดยได้แสดงใบมรณบัตรให้จังหวัดอ่างทองและกรมบัญชีกลางทราบข้อเท็จจริงแล้ว เพื่อขอให้ระงับการจ่ายเงินบำนาญพร้อมกับคืนเงินบำนาญของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ที่ได้รับเงินมาประมาณ ๕ เดือน แก่จังหวัดอ่างทองและกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ดังนั้น ถือได้ว่าจังหวัดอ่างทองและกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้รู้ตัวผู้กระทำละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว รวมทั้งรู้ถึงการตายของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีและทายาทในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ อีกทั้งคำสั่งดังกล่าวยังเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากจังหวัดอ่างทองและ



/กระทรวงการคลัง...

กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไม่ได้แจ้งแก่นางสาวสอาดศรี หรือพรลัย โดยผู้ถูกฟ้องคดี ในฐานะทนายทนายให้ชี้แจงในเรื่องที่บุคคลอื่นกระทำความผิดวินัยและกระทำละเมิด นางสาวสอาดศรี หรือพรลัย ไม่เคยให้ข้อเท็จจริงแก่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา ให้นางสาวสอาดศรี หรือพรลัย โดยผู้ถูกฟ้องคดีทราบหรือเข้าใจข้อเท็จจริงในฐานะผู้ถูกกล่าวหา และไม่มีโอกาสแสดงพยานหลักฐาน เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ทางละเมิดก็ไม่ปรากฏว่าในคำสั่งแต่งตั้งนั้นได้กล่าวถึงการกระทำความผิดของนางสาวสอาดศรี หรือพรลัย ว่าให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดพิจารณา เพียงแต่ กล่าวถึงกรณีที่นางกมลทิพย์ได้กระทำละเมิดทุจริตยักยอกเงินของโรงพยาบาลสามโก้ไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว จังหวัดอ่างทอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้รายงานผลการสอบสวนเพียงกรณีการกระทำของนางกมลทิพย์ เท่านั้น โดยไม่ได้กล่าวถึงการกระทำใดของนางสาวสอาดศรี หรือพรลัย การเรียกให้นางสาว สอาดศรี หรือพรลัย ชดใช้ค่าเสียหายแก่โรงพยาบาลสามโก้ จึงเป็นกรณีที่จังหวัดอ่างทองและ กระทรวงการคลังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อันเป็นสาระสำคัญของระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จังหวัดอ่างทองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองผู้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวง สาธารณสุข และกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง จึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งบังคับให้ชำระหนี้ได้ และก่อนที่นางสาวสอาดศรี หรือพรลัย จะถึงแก่ความตายไม่มีทรัพย์สินใดๆ จึงไม่มีกองมรดก ที่ผู้ฟ้องคดีจะพึงบังคับเอาชำระหนี้ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทนายทนายของนางสาวสอาดศรี หรือพรลัย จึงหาจำต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีไม่ ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อยของประชาชน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทนายทนาย โดยธรรมชาติของนางสาวสอาดศรี หรือพรลัย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๕๗,๓๖๕.๑๘ บาท ได้ ขอให้ศาลพิจารณาและพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีเสียค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ตามรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ทางละเมิด นางกมลทิพย์ สิงห์เสริมวงษ์ ได้เบียดบังเงินของโรงพยาบาลสามโก้ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัวนับตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ จนถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ อันเป็นการกระทำ ต่างกรรมต่างวาระกัน ในระหว่างนั้น ได้มีการชดใช้เงินคืนให้โรงพยาบาลสามโก้ จำนวน ๙ ครั้ง ดังนี้ (๑) วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๑ จำนวน ๑๙,๗๐๐ บาท (๒) วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑



/จำนวน...

จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท (๓) วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑ จำนวน ๑๑,๖๑๑ บาท (๔) วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๑ จำนวน ๒๘,๓๕๔ บาท (๕) วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท (๖) วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (๗) วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (๘) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๔ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท และ (๙) วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒๑๗,๖๖๕ บาท เมื่อนำไปหักค่าใช้จ่ายคืน จำนวนเงินที่นางกมลทิพย์ได้เบียดบังเงินของโรงพยาบาลสามโก้ไปใช้ส่วนตัว นับตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ เป็นต้นมา ตามลำดับ ตามมาตรา ๓๒๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า ถ้าลูกหนี้ไม่ระบุนำหนี้สินรายไหนถึงกำหนด ก็ให้รายนั้น เป็นอันได้เปลี่ยนไปก่อน... ดังนั้น โรงพยาบาลสามโก้จึงได้รับความเสียหายจากเงินขาดบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๒ อันเป็นวันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีหรือวันกระทำความผิด มิใช่นับแต่ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นวันที่นางกมลทิพย์กระทำความผิด และจำนวนเงินที่ฟ้องให้ นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จันทรีย์ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โรงพยาบาลสามโก้ คือ ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้อง เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๒ จึงยังไม่พ้นสิบปีนับแต่วันกระทำความผิด คดีจึงยังไม่ขาดอายุความ ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๕๑ แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จังหวัดอ่างทอง ได้มีคำสั่งที่ ๙๙๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการดังกล่าวได้รายงานผลการสอบสวนให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดอ่างทองทราบตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ลับ ที่ อท ๐๐๒๗.๐๐๑/๑๙ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๖ โดยมีความเห็นว่า พฤติการณ์การกระทำของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงพยาบาลสามโก้ ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นช่วงที่นางกมลทิพย์ทุจริตเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล สามโก้ การกระทำของแต่ละรายมิได้เป็นการกระทำด้วยความจงใจ แต่เป็นการกระทำที่ไม่ใช่ ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจำเป็นต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ อันเป็นการประมาท เลินเล่อในหน้าที่ราชการซึ่งยังไม่ถึงขั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น คณะกรรมการ เก็บรักษาเงินจึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย จำนวน ๗๕๕,๒๓๔ บาท ผู้ว่าราชการ จังหวัดอ่างทองพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ พร้อมได้รายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดถึงปลัดกระทรวงการคลัง



/ตามหนังสือ...

ตามหนังสือจังหวัดอ่างทอง ลับ ที่ อท ๐๐๒๗/๓๙๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ และรายงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามหนังสือจังหวัดอ่างทอง ลับ ที่ อท ๐๐๒๗/๓๙๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ หลังจากนั้นจังหวัดอ่างทองได้มีหนังสือ ที่ อท ๐๐๒๗/๘๔๓๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ถึงปลัดกระทรวงการคลังขอทราบผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้จังหวัดอ่างทองมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดใหม่ขึ้นสอบสวนในเรื่องเดิมตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้าง จังหวัดอ่างทองเห็นว่านางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ไม่ต้องรับผิดชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ จึงถือว่าจังหวัดอ่างทองยังไม่รู้ตัว เจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน อายุความสองปีจึงยังไม่เริ่มนับ การที่จะพิจารณาว่า เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหรือไม่ ต้องได้ความว่าเจ้าหน้าที่นั้น ได้กระทำไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ด้วย และการไม่ทำหน้าที่ ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ เป็นช่องทางให้นางกมลทิพย์ กระทำการทุจริตยักยอกเงินไปได้จำนวนหลายครั้งในเวลาต่อเนื่องกัน พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ นั้น ตามรายงานการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดฟังข้อเท็จจริงได้ว่า จังหวัดอ่างทองมีคำสั่งที่ ๑๗๔๔/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ สั่งให้นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จันทรีย์ ออกจากราชการ เพราะเหตุสุขภาพพลวัตตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ และเมื่อครั้งนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ยังรับราชการ จังหวัดอ่างทองมีคำสั่งที่ ๕๘๘/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๑ และคำสั่งที่ ๔๔๗/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๒ แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสามโก้ ลำดับที่ ๒ และคำสั่งที่ ๗๑๒/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๒ แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้ลำดับที่ ๓ ระหว่างทำหน้าที่ไม่ปรากฏว่ามีเงินขาดบัญชี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้มีคำสั่งที่ ๓๕/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๐ คำสั่งที่ ๓๗/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ และคำสั่งที่ ๓๐/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๒ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงพยาบาลสามโก้ติดต่อกัน ตลอดมา โดยมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบแบบแผนที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งระหว่างวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ร่วมกับกรรมการอื่นอีก ๒ ราย ได้ลงชื่อรับรองในรายงานเงิน คงเหลือประจำวันของโรงพยาบาลสามโก้ว่าได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องแล้ว จึงรับฝากไว้ในลักษณะหีบห่อ โดยการปฏิบัติหน้าที่แต่ละวันได้ตรวจนับเงินสดให้ถูกต้องตรงกับ



/ใบเสร็จรับเงิน...

ใบเสร็จรับเงินและบันทึกการส่งเงินประจำวันแล้วเก็บไว้ในตู้নিরภัยเก็บเงิน และเมื่อมีการนำเงินฝากธนาคารก็จะนำเงินสดออกมามอบให้กับนางกมลทิพย์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินนำไปฝากธนาคาร และตรวจสอบยอดเงินฝากจากรายงานเงินคงเหลือประจำวันซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินบันทึกไว้ ปรากฏว่าตรงกับจำนวนที่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบให้ไปฝากธนาคาร และได้ตรวจสอบจากสมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทำให้เชื่อมั่นว่าไม่มีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น โดยมีได้มีการตรวจสอบสมุดคู่ฝากธนาคารที่ถือเสมือนเป็นเงินสด ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๕๙ ที่กำหนดให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันโดยอนุโลมตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๕๐๒/๘๖๘๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๒ ซึ่งหากได้มีการตรวจสอบสมุดคู่ฝากธนาคารแล้ว จะพบว่าจำนวนเงินสดฝากธนาคารไม่ตรงกันกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน อันเป็นเหตุให้นางกมลทิพย์นำเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสามโก้ที่จะต้องนำฝากเข้าบัญชี ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว จำนวน ๔๑ ครั้ง เป็นเงิน ๔๙๒,๔๑๑ บาท และได้ส่งคืนเข้าบัญชี ๘ ครั้ง จำนวน ๑๕๙,๐๑๙ บาท จึงเหลือจำนวน ๓๓๓,๓๙๒ บาท เห็นได้ว่านางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน โดยมีหน้าที่ตามข้อ ๕๙ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยเป็นการอนุโลมให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๕๐๒/๘๖๘๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๒ ซึ่งคำว่าหลักฐานแทนตัวเงินตามระบบการบัญชี ได้แก่ เช็ค ธนาณัติ ใบสำคัญทอดรองจ่าย สัญญารับรองการยืมเงิน ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ บันทึกการรับเงินเพื่อนำส่ง รวมทั้งสมุดคู่ฝากธนาคารที่ถือเสมือนเป็นเงินสด รายการต่าง ๆ เหล่านี้ได้กำหนดไว้ชัดเจนในแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ซึ่งเป็นแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับสมุดคู่ฝากธนาคารนั้นจะต้องลงจำนวนเงินคงเหลือของแต่ละบัญชี และหมายเหตุในทางปฏิบัติจะลงรายละเอียดการรับเงิน การจ่ายเงิน การนำเงินฝากธนาคาร ดังปรากฏตามรายละเอียดท้ายรายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบเมื่อพิจารณาจากข้อความในข้อ ๕๙ ของระเบียบดังกล่าว ประกอบกับแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินที่จะต้องตรวจสอบถึงความถูกต้องของสมุดคู่ฝากธนาคารให้ชัดเจน โดยไม่จำเป็นต้องบัญญัติอย่างข้อ ๒๐ ของระเบียบเดียวกัน ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้าง การไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้างต้นจึงเป็นช่องทางให้นางกมลทิพย์สามารถทุจริตยักยอกเงินไปได้จำนวนหลายครั้งต่อเนื่องกัน ซึ่งกรมบัญชีกลางเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง



/จึงต้องรับผิดชอบ...

จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย โรงพยาบาลสามโก้เป็นส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ กิ่งอำเภอ และไม่ได้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดหรือสำนักงานคลังอำเภอ จึงเป็นหน่วยงานที่ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของ ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ แต่เป็นหน่วยงานที่ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติ ตามข้อ ๖๗ และข้อ ๖๘ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ที่กระทรวงการคลังใช้ ประกอบการพิจารณามีความเห็นในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสถานภาพของบุคคล จังหวัดอ่างทองจึงมีคำสั่งที่ ๑๘๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ยกเลิกคำสั่ง ที่ ๑๘๔๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ และได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ พร้อมได้มีหนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๒๗/๑๕๐๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงปลัดกระทรวงการคลังเพื่อให้พิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้กระทรวงการคลัง ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้จังหวัดอ่างทองทราบ ประเด็นเรื่องขาดอายุความตามคำสั่งดังกล่าว จึงไม่เป็นประเด็นพิจารณา แต่เป็นการอ้างประเด็นขาดอายุความฟ้องคดี ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม ที่บัญญัติไว้มิให้เจ้าหนี้ฟ้องร้องเมื่อพ้น กำหนดหนึ่งปีเมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก ซึ่งในประเด็นนี้ศาลปกครองสูงสุด ได้วินิจฉัยไว้แล้วตามคำสั่งที่ ๖๘๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ และคำสั่งที่ ๔๙๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ว่าถ้าเจ้าหนี้ยังไม่ทราบว่าตนมีสิทธิเรียกร้องต่อเจ้ามรดก ในขณะที่เจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก อายุความหนึ่งปีก็ยังไม่เริ่มนับ ดังนั้น การที่จังหวัดอ่างทองได้รู้ถึงความตายของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ในการขอรับ บำเหน็จตกทอดหรือการคืนเงินบ้านนาญ นั้น ยังไม่ถือว่าจังหวัดอ่างทองว่ามีสิทธิเรียกร้อง ต่อเจ้ามรดกในฐานะเจ้าหนี้ จังหวัดอ่างทองทราบว่ามีสิทธิเรียกร้องต่อเจ้ามรดกเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของ เจ้าหน้าที เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ยังไม่พ้นหนึ่งปีจึงยังไม่ขาด อายุความฟ้องคดีตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อจังหวัดอ่างทองได้ส่งยกเลิกคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๑๘๔๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ประสบอุบัติเหตุถูกรถคันอื่นเฉี่ยวชน และรถจักรยานยนต์ล้มลง



/เป็นเหตุให้...

เป็นเหตุให้กะโหลกศีรษะแตกมีเลือดออกในสมอง แพทย์มีความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการในตำแหน่งต่อไปได้ จึงให้ออกจากราชการด้วยเหตุสุขภาพ ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๑๗๔๔/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ และศาลจังหวัดอ่างทองมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ ในคดีหมายเลขดำที่ ๕๖๐/๒๕๔๓ หมายเลขแดงที่ ๕๖๕/๒๕๔๓ ให้นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย เป็นคนไร้ความสามารถ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำละเมิดของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นเรื่องเฉพาะตัวของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย และนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ไม่สามารถรับรู้ใดๆ ได้ ประกอบกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานเอกสารต่าง ๆ พยานบุคคล รวมทั้งผู้ถูกกล่าวหาคนอื่น ๆ ได้ให้การในแนวทางเดียวกัน ทำให้รับฟังข้อเท็จจริงได้แล้ว จึงไม่ได้แจ้งให้นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ทราบ และชี้แจงข้อเท็จจริงก่อน และเนื่องจากกรณีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายโดยไม่สามารถกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองได้ จึงมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ส่วนการไม่มีทรัพย์สินมิใช่ของประกอบของการฟ้องคดีแต่เป็นขั้นตอน ภายหลังที่ศาลพิพากษาคดีและกำหนดค่าบังคับแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมในทำนองเดียวกับคำให้การและเพิ่มเติมว่า อายุความ ให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องเป็นต้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๒ ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของหนี้ผู้มีสิทธิบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ที่นางกมลทิพย์ สิงห์เสริมวงษ์ ได้ยกออกไป อันเป็นการรับผิดชอบหนี้ละเมิด จึงถือว่านางกมลทิพย์ผิดนัด นับแต่วันทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๖ ทำให้ผู้ฟ้องคดี มีสิทธิเรียกให้นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จันทรีย์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชำระหนี้ได้ นับแต่วันที่นางกมลทิพย์ผิดนัด ทั้งนี้ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๖/๒๕๔๘ อันเป็นวันที่ อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๕๐๒/๘๖๘๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๒ ข้อ ๑ กำหนดให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบ การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยอนุโลม วรรคสอง เป็นเรื่องการเก็บรักษาเงินเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องการนำเงินเข้าฝากธนาคาร ดังนั้น การนำเงิน เข้าฝากกับธนาคารที่อยู่นอกโรงพยาบาลสามโก้ จึงต้องบังคับตามข้อ ๖๗ และข้อ ๖๘ ของระเบียบดังกล่าว อีกทั้งระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาในคำคัดค้านคำให้การ ผู้ฟ้องคดี



/ไม่ได้กล่าวไว้...

ไม่ได้กล่าวไว้ในคำฟ้อง หนังสือจังหวัดอ่างทอง ฉบับที่ อท ๐๐๒๗/๓๙๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ และหนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๒๗/๘๔๓๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบที่จังหวัดอ่างทองแต่งตั้งขึ้นชุดแรก ก็ไม่ได้กล่าวไว้เช่นกัน จึงเป็นประเด็นที่ยื่นนอกฟ้อง ส่วนรายงานเงินคงเหลือประจำวัน หาใช่รายการที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้เป็นรายการตายตัวไม่ ข้อกำหนดดังกล่าว ไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าถ้ารายการขาดไปหรือเกินมาแล้วไม่ตรวจสอบตามรายการ จะถือว่ากระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ แล้วแต่หน่วยงานจะกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับงานของแต่ละหน่วยงาน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทั้งประเทศ และการที่จังหวัดอ่างทองมีคำสั่งที่ ๑๘๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ยกเลิกคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๑๘๔๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ก็ไม่มีผลทำให้อายุความฟ้องคดีดังกล่าวที่ขาดอายุความไปแล้วเปลี่ยนแปลงเป็น ไม่ขาดอายุความ และที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าจังหวัดอ่างทองได้ยกเลิกคำสั่งที่ ๑๘๔๕/๒๕๕๑ แล้วจึงไม่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ไม่มีกฎหมายใดอนุญาตให้จังหวัดอ่างทองกระทำการดังกล่าวได้ การยกเลิกคำสั่งของจังหวัดอ่างทอง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำแถลงลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ว่า นางหมวย จันทรี ผู้ถูกฟ้องคดีถึงแก่กรรมตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ศาลปกครองชั้นต้น จึงมีหมายแจ้งคำสั่งศาลลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อดำเนินการ ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกนายสุวัฒน์ จันทรี และนายณรงค์พล รัตนจาตุรนต์ เข้ามาแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย ศาลปกครองชั้นต้น จึงมีคำสั่งเรียกให้นายสุวัฒน์ จันทรี และนายณรงค์พล รัตนจาตุรนต์ เข้ามาแทนที่คู่กรณี ผู้ถึงแก่ความตาย

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า กรณีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมของนางสาวสอาดศรี หรือพรพลย์ จันทรี เจ้าของหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ระยะเวลาในการฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาตาม มาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า ภายใต้บังคับ



/แห่งมาตรา ๑๘๓/๒๗...

แห่งมาตรา ๑๙๓/๒๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้มีต่อเจ้ามรดก มีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ ได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดก อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นการกระทำละเมิดมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิด แต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด แต่มาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม ดังกล่าวดังนี้มีเจตนารมณ์ที่จะให้นับอายุความใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีต่อ เจ้ามรดกที่มีกำหนดยาวกว่าหนึ่งปีให้เหลือเพียงหนึ่งปี นับแต่วันที่เจ้าหนี้ได้รู้หรือควรรู้ ถึงความตายของเจ้ามรดก มิได้มีเจตนารมณ์ที่จะขยายอายุความใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีต่อ เจ้ามรดกให้ยาวออกไปเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ เจ้าหนี้นี้ย่อมไม่อาจฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนด ระยะเวลาสิบปี นับแต่วันทำละเมิด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ได้รับคำสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุสุขภาพเนื่องจากไม่รู้สีกตัวตามคำสั่งจังหวัด อ่างทอง ที่ ๑๗๔๔/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ต่อมา นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ไปยื่นแบบคำขอรับเงินบำเหน็จ ตกทอดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ย่อมถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดกแล้ว การเริ่มนับระยะเวลาการใช้สิทธิของ เจ้าหนี้ที่มีต่อเจ้ามรดกนั้น จะเริ่มนับเมื่อเจ้าหนี้ได้ทราบด้วยว่าตนมีสิทธิเรียกร้องต่อเจ้ามรดก ในขณะที่เจ้าหนี้ได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดก เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมบัญชีกลาง ผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังเพิ่มมีหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๔/๑๑๘๙๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี (จังหวัดอ่างทองและสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง) ทราบว่า นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ในฐานะกรรมการเก็บรักษาเงินมีหน้าที่ต้อง รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการทุจริตของนางกมลทิพย์ สิงห์เสริมวงษ์ แต่เนื่องจากยังไม่มี การสอบปากคำนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จึงให้ผู้ฟ้องคดี ดำเนินการสอบปากคำนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงพิจารณาออกคำสั่ง เรียกให้เจ้าหนี้ที่รับผิดชอบไป เมื่อนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงไม่มีโอกาสที่จะสอบปากคำนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ได้อีก ต้องถือว่า วันที่ผู้ฟ้องคดีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้ลงทะเบียนรับหนังสือแจ้งผลการ พิจารณาของกรมบัญชีกลางดังกล่าว เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ว่าตนมีสิทธิเรียกร้องต่อ



/นางสาวสอาดศรี...

นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย เมื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองลงทะเบียนรับหนังสือ
กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ (ที่ถูกต้องคือ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑) และผู้ฟ้องคดี
ได้ยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในอายุความตามมาตรา ๑๗๕๔
วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีปัญหาว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลา
๑๐ ปี นับแต่วันที่ท่าละเมิดหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า แม้นางกมลทิพย์ สิงห์เสริมวงษ์
ได้เริ่มดำเนินการเบียดบังเงินบำรุงของโรงพยาบาลสามโก้ ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินให้นำฝากธนาคารไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ ๖
มกราคม ๒๕๔๑ จนนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน
ในโรงพยาบาลสามโก้ ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ ๓๗/๒๕๔๑ ลงวันที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ และคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ ๓๐/๒๕๔๒ ลงวันที่
๔ มีนาคม ๒๕๔๒ โดยกำหนดให้นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ จนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ แต่ผู้ฟ้องคดีได้เรียกให้นางสาวสอาดศรี
หรือพรวลัย รับผิดชอบในความเสียหายที่นางกมลทิพย์ก่อขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๒
จนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ จึงเห็นได้ว่า การกระทำละเมิดของนางกมลทิพย์
ที่กระทำต่อผู้ฟ้องคดี ที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบ เฉพาะจำนวนความเสียหาย
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๒ เมื่อนับถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดี
ยื่นฟ้องต่อศาล ก็ยังคงอยู่ภายในกำหนด ๑๐ ปี นับแต่วันที่มีการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี
เมื่อวินิจฉัยว่าวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัว
เจ้าหน้าที่ผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่กรมบัญชีกลางพิจารณาให้ความเห็น เมื่อผู้ฟ้องคดี
ได้ฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องภายในกำหนดเวลา
๒ ปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทน
ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีเหตุผลที่จะรับฟังได้

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องชดใช้เงินจำนวน ๕๗,๓๗๕.๔๕ บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕๗,๒๕๗.๘๐ บาท นับจากวันถัดจาก
วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด โดยมีปัญหาที่ต้อง
พิจารณาเป็นประการแรกว่า นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จันทรีย์ มีหน้าที่ต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ความรับผิดชอบของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย



/สืบเนื่องมาจาก...

สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ความรับผิดชอบของนางสาวสอาดศรี หรือพรลัษณ์ จึงเป็นความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติลักษณะการกระทำละเมิดไว้ จึงต้องนำมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นางสาวสอาดศรี หรือพรลัษณ์ ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินของโรงพยาบาลสามโก้ในระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ากรรมการเก็บรักษาเงินไม่ได้นำสมุดคู่ฝากธนาคารซึ่งถือเป็นเงินสดมาตรวจสอบกับยอดเงินในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕๙ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นเหตุให้นางกมลทิพย์ สิงห์เสริมวงษ์ ยักยอกเงินของโรงพยาบาลสามโก้ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว การปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวไม่อาจถือว่าเป็นการกระทำโดยจงใจให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงต้องพิจารณาว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นการกระทำที่ผู้กระทำได้กระทำไปโดยมิได้ตระหนักว่าการกระทำในลักษณะเช่นนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งหากได้ใช้ความตระหนักเช่นนั้น บุคคลนั้นจะไม่กระทำการเช่นนั้น ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเป็นประเด็นแรกมีว่า กรรมการเก็บรักษาเงินมีหน้าที่เป็นประการใด ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเก็บรักษาเงินมีกำหนดไว้ในระเบียบ ๒ ฉบับ คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ระเบียบฉบับนี้กำหนดความหมายของคำว่า “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการที่เบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ระเบียบยังได้กำหนดวิธีการในการเก็บรักษาเงินไว้ในส่วนที่ ๓ ข้อ ๕๙ ข้อ ๖๐ และข้อ ๖๓ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (๑) เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (๒) ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ถ้าถูกต้องให้นำเงินเก็บเข้าเก็บรักษาในตู้নির্যয় กรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไว้เป็นหลักฐาน (๓) เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันเสร็จสิ้นแล้วให้หัวหน้ากองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ (๔) เมื่อนำเงินเก็บเข้าเก็บในตู้নির্যয়แล้วให้กรรมการเก็บรักษาเงินใส่ลูกกุญแจตู้নির্যয়



/ให้เรียบร้อย...

ให้เรียบร้อย และดำเนินการต่างๆ เป็นหลักฐาน และ (๕) ในวันทำการถัดไปหากต้องนำเงินออกจ่าย ให้กรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บรักษาไว้ทั้งหมดให้หัวหน้ากองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินรับไปจ่ายโดยให้ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ได้รับเงินไปจ่ายนั้น และฉบับที่สอง ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งกำหนดรายละเอียดบางเรื่องไว้แตกต่างกัน เช่น คำว่า “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่ตั้งอยู่ในอำเภอ กิ่งอำเภอซึ่งมิได้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด หรือสำนักงานคลังอำเภอ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของส่วนราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งการกำหนดคำนิยามคำว่า “ส่วนราชการ” ไว้ต่างกันเป็นผลให้ส่วนราชการที่มีลักษณะต่างกันอยู่ในบังคับของระเบียบการเก็บรักษาเงินต่างกัน สอดคล้องกับที่ผู้ฟ้องคดียืนยันว่าโรงพยาบาลสามโก้เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอซึ่งมิได้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด หรือสำนักงานคลังอำเภอ ดังนั้น การเก็บรักษาเงินจึงต้องอยู่ในบังคับของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอ และกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งกำหนดให้อำเภอเป็นหน่วยงานที่จัดให้มีตู้নিরায়สำหรับเก็บรักษาเงินของส่วนราชการต่างๆ ของอำเภอ กรรมการเก็บรักษาเงินก็จะเป็นข้าราชการสังกัดอำเภอ ดังที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ของระเบียบดังกล่าว โดยที่ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้กำหนดแนวปฏิบัติของกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ คงมีแตกต่างกันบ้าง เช่น กำหนดแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวันไว้ต่างกัน ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ไม่ได้ระบุรายละเอียดประเภทของหลักฐานแทนตัวเงินไว้หลายประเภท คงระบุเฉพาะธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค แต่ตามแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวันตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดรายละเอียดประเภทของหลักฐานแทนตัวเงินไว้หลายประเภท คือ เงินสดในมือ เช็ค ธาณัติ ใบสำคัญทอดรองจ่าย สัญญารับรองการยืมเงิน ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ สมุดคู่ฝาก เป็นต้น นอกจากนั้น ระเบียบการเก็บรักษาเงินฯ ทั้งสองฉบับยังกำหนดวิธีปฏิบัติในการนำเงินที่เก็บในตู้নিরায়เพื่อนำส่งคลังจังหวัดไว้ในลักษณะเดียวกัน เมื่อวิเคราะห์จากสภาพของการเก็บรักษาเงินที่กำหนดไว้ในระเบียบทั้งสองฉบับ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษาเงิน



/ในหน้าที่...

ในหน้าที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินที่ส่วนราชการแต่งตั้งขึ้น หรือคณะกรรมการเก็บรักษาเงินที่อำเภออันเป็นหน่วยงานที่จัดให้มีตู้নির্য্যแต่งตั้งขึ้น หน้าที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมีหน้าที่เริ่มตั้งแต่เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินปกติประจำวันแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินหรือส่วนราชการที่ประสงค์จะเก็บรักษาเงิน ต้องจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน โดยต้องระบุรายละเอียดของเงินรวมทั้งหลักฐานแทนตัวเงินลงในแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้ครบถ้วน พร้อมส่งตัวเงินหรือหลักฐานแทนตัวเงินต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ หรือคณะกรรมการเก็บรักษาเงินที่อำเภอแต่งตั้ง หลังจากนั้นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินแล้วแต่กรณีจะตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินหรือหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานในแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน หากถูกต้องก็ให้ลงลายมือชื่อในแบบดังกล่าว หากไม่ตรงกันให้หมายเหตุในแบบรายงานฯ แล้วลงลายมือชื่อในแบบรายงานฯ หลังจากนั้นก็นำเงินและหลักฐานแทนตัวเงินเข้าเก็บในตู้নির্য্য หรือบรรจุในหีบห่อ ใส่กุญแจหีบห่อ แล้วบรรจุเข้าตู้নির্য্যแล้วแต่กรณี คณะกรรมการเก็บรักษาเงินแล้วแต่กรณีใส่กุญแจตู้নির্য্য หากในวันทำการถัดไปส่วนราชการประสงค์จะนำเงินที่จัดเก็บออกจ่ายหรือนำฝาก ก็ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินแก่ส่วนราชการรับไป โดยต้องจัดให้มีการลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวันเช่นกัน หน้าที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมีหน้าที่ต้องตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินที่จะนำเข้าเก็บรักษาในตู้নির্য্যในแต่ละวันให้มีจำนวนถูกต้องตรงกัน หน้าที่ดังกล่าวจะสิ้นสุดเมื่อได้มอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน หรือหัวหน้าส่วนราชการแล้วแต่กรณีแล้ว กรรมการเก็บรักษาเงินมิได้มีหน้าที่ต้องติดตามว่าเจ้าหน้าที่การเงิน หรือหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ ได้นำเงินที่รับไปจากกรรมการเก็บรักษาเงินไปนำฝากคลังจังหวัด หรือธนาคารครบถ้วนหรือไม่ เนื่องจากกรรมการเก็บรักษาเงินไม่มีหน้าที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่การเงินว่านำเงินที่ทางราชการถือครองไปเพื่อการใช้จ่ายราชการใดบ้าง มิเช่นนั้นกรรมการเก็บรักษาเงินต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยว่าเจ้าหน้าที่การเงินได้รับและจ่ายเงินของส่วนราชการในแต่ละวันในรายการใดบ้าง ซึ่งการรับการจ่ายเงินในแต่ละวันมีหลายประเภท ต้องพิจารณาตรวจสอบร่วมกันระหว่างงานการเงินและงานบัญชี ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่กรรมการเก็บรักษาเงินจะต้องปฏิบัติ เมื่อระเบียบการเก็บรักษาเงินฯ ทั้งสองฉบับได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้เพียงตรวจสอบความถูกต้องของเงินที่จะจัดเก็บแล้วจัดเก็บ หลังจากนั้นเบิกเงินที่จัดเก็บจากตู้নির্য্যมอบให้เจ้าหน้าที่การเงิน หรือหัวหน้า



/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการเท่านั้น แม้จะมีการระบุนายละเอียดในแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวันตามระเบียบ การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้มีการระบุนายการสมุดคู่ฝากที่ต้องระบุในแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ก็มีได้หมายความว่า การระบุนายการในแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน มีผลเป็นการขยายหน้าที่ของกรรมการ เก็บรักษาเงินให้มีหน้าที่ในการควบคุมการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน หรือหัวหน้าส่วน ราชการนำเงินส่งคลังหรือธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของแบบรายงานเงินคงเหลือ ประจำวันตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่ไม่ได้ระบุประเภทของหลักฐานแทนตัวเงิน ประเภทธนาคติ ใบสำคัญทอดรองจ่าย รวมทั้ง สมุดคู่ฝาก ทั้งๆ ที่เป็นระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังเช่นเดียวกัน คงต่าง เฉพาะที่ตั้งของส่วนราชการกับการเบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด หรือ สำนักงานคลังอำเภอหรือไม่เท่านั้น ซึ่งมีใช่เป็นความแตกต่างที่เป็นนัยสำคัญกับการกำหนด อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ โรงพยาบาลสามโก้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินที่อำเภอแต่งตั้ง แต่กรณีของโรงพยาบาลสามโก้ ได้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๕๐๒/๘๖๘๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๒ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการในอำเภอที่ต้องนำเงินสดคงเหลือประจำวันไปจัดเก็บที่ตู้নিরায় ของอำเภอ สามารถเก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจำวันไว้กับส่วนราชการได้เอง โดยให้มีอำนาจ จัดเก็บเงินสดคงเหลือประจำวันไว้เองในวงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท และให้ใช้ระเบียบการเก็บ รักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งมีผลให้ ส่วนราชการนั้นมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของตนเองได้ แต่ถ้าวันใดมีเงินสด คงเหลือประจำวันเกิน ๓,๐๐๐ บาท ก็ต้องนำเงินสดคงเหลือของวันนั้นทั้งจำนวนไปจัดเก็บที่ อำเภอหรือกิ่งอำเภอตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอ และกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ การกล่าวอ้างแนวปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลเป็นการขยายอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน การกำหนดให้ส่วนราชการที่ต้องจัดเก็บเงินสดคงเหลือ ประจำวันไว้ที่ตู้নিরায়ของอำเภอ แต่ให้จัดเก็บไว้ที่ส่วนราชการเองได้ โดยให้นำระเบียบการเก็บ รักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ มาบังคับใช้โดยอนุโลม เป็นการ ขยายบทบังคับของระเบียบโดยไม่ปรากฏว่ามีการกำหนดไว้ในระเบียบนั้นเอง อาจมีผลต่อการ



/ใช้บังคับ...

ใช้บังคับระเบียบว่ามีผลใช้บังคับตามระเบียบหรือไม่ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า กรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการมิได้มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินหรือของส่วนราชการผู้ถือครองเงินของราชการ ภายหลังที่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้เปิดตู้নির্যายและมอบเงินสดคงเหลือประจำวันให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน หรือหัวหน้าส่วนราชการแล้ว การที่นางกมลทิพย์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลสามโก้ หน่วยงานของผู้ฟ้องคดีได้ยักยอกเงินที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน จึงไม่ใช่เป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเก็บรักษาเงิน รวมทั้งนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ที่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทนายาโดยธรรมของนางหม่วย จันทรีย์ ทนายาโดยธรรมของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ย่อมไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินแก่ผู้ฟ้องคดีเช่นกัน เนื่องจากเจ้ามรดกมิได้มีหน้าที่ใด ๆ ต่อผู้ฟ้องคดีในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ หมวดที่ ๓ ส่วนที่ ๓ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน และระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ หมวดที่ ๓ ส่วนที่ ๓ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน กำหนดให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อรับรองในรายงานเงินคงเหลือประจำวันว่าได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องแล้ว จึงจะนำเงินเข้าเก็บรักษาในตู้নির্যาย คำว่า หลักฐานแทนตัวเงินตามระบบการบัญชี ได้แก่ เช็ค ธนาณัติ ใบสำคัญทดรองจ่าย รวมทั้งสมุดคู่ฝากธนาคารที่ถือเสมือนเป็นเงินสด โดยได้กำหนดไว้ในแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวันซึ่งเป็นแบบที่กระทรวงการคลังได้กำหนดขึ้น และจากข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงพยาบาลสามโก้ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานเงินคงเหลือประจำวันว่าได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ โดยมีได้นำสมุดคู่ฝากธนาคารซึ่งถือเสมือนเป็นเงินสด หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่นางกมลทิพย์ สิงห์เสริมวงษ์ เก็บรักษาไว้มาตรวจสอบกับยอดเงินในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน



/กับรายงาน...

กับรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้ถูกต้องตรงกัน ซึ่งหากได้มีการตรวจสอบสมุดคู่ฝากธนาคาร หรือหลักฐานบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว ก็พบว่าจำนวนเงินสดฝากธนาคารไม่ตรงกันกับ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การไม่ทำหน้าที่ดังกล่าวของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินให้ถูกต้อง ตามระเบียบ จึงเป็นช่องทางให้นางกมลทิพย์กระทำการทุจริตยักยอกเงินไปได้จำนวน หลายครั้งและเป็นเวลาต่อเนื่องกัน อันเป็นพฤติการณ์ที่ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อนางกมลทิพย์ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลสามโก้ ได้ยักยอกเงินที่ได้รับมอบจาก คณะกรรมการเก็บรักษาเงินไป อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน รวมทั้งนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จันทรีย์ ซึ่งต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทนายาโดยธรรมของนางหม่วย จันทรีย์ ในฐานะทนายาโดยธรรมของ นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

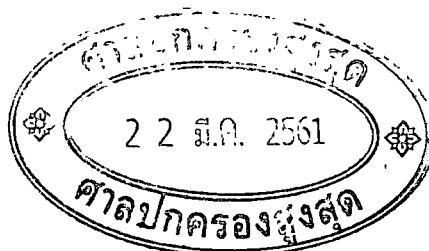
ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และพิพากษาให้นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จันทรีย์ รับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตาม คำขอท้ายคำฟ้อง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทนายาโดยธรรมของนางหม่วย จันทรีย์ ทนายา โดยธรรมของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย รับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า การที่จะพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการกระทำ ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐนั้น จะต้องได้ความว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้กระทำไปด้วยความจงใจหรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และการไม่ทำหน้าที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินให้ถูกต้อง ตามระเบียบอันเป็นช่องทางให้นางกมลทิพย์ สิงห์เสริมวงษ์ กระทำการทุจริตยักยอกเงินไปได้ เป็นจำนวนหลายครั้งเป็นเวลาต่อเนื่องกันนั้น ต้องเป็นพฤติการณ์ที่ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๕๙ กำหนดให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบ ตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้ นำเงินเข้าเก็บรักษาในตู้निกรัย และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือ ประจำวันไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น หากได้มีการบัญชีว่าต้องตรวจสอบให้ยอดตรงกันกับสมุดคู่ฝาก ธนาคารหรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารด้วยตามที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง วินิจฉัยไว้ แต่เป็นการบัญชีไว้เพียงขั้นตอนการตรวจนับเงินตอนสิ้นวันในแต่ละวันเท่านั้น



/หากข้อ ๕๙...

หากข้อ ๕๙ แห่งระเบียบดังกล่าว มีเจตนารมณ์ให้นำสมุดคู่ฝากธนาคารหรือนำหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารมาตรวจสอบด้วยคงต้องบัญญัติไว้อย่างชัดเจนแน่นอน เช่น ข้อ ๒๐ แห่งระเบียบเดียวกัน ที่กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ อีกทั้งการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการตามข้อ ๕๙ เป็นการเก็บรักษาในตู้รับฝากภายในโรงพยาบาลสามโก้ ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ เป็นกรณีที่ต้องนำเงินเข้าฝากกับธนาคารที่อยู่นอกโรงพยาบาลสามโก้จะต้องบังคับตามข้อ ๖๗ แห่งระเบียบข้างต้นในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเงินไปฝากธนาคาร และเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่ต้องดูแลให้มีการนำใบนำส่งที่ผู้รับเงินได้ลงลายมือชื่อรับเงิน หรือมีหลักฐานการรับเงินจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงินแล้วลงบัญชีภายในวันที่นำเงินส่งนั้น และการนำส่งเงินสดจำนวนมากหรือกรณีสถานที่ที่จะนำเงินส่งอยู่ห่างไกลหรือกรณีอื่นใดที่เห็นว่าจะไม่ปลอดภัยแก่เงินที่นำส่งให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ ๒ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และข้าราชการอื่นอย่างน้อย ๑ คน เป็นกรรมการรับผิดชอบร่วมกันควบคุมเงินไปส่ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้ จะเห็นได้ว่ากรณีที่นางกมลทิพย์กระทำการทุจริตยักยอกเงินของโรงพยาบาลสามโก้ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนั้น เป็นการพัวพันกับการเก็บรักษาและการตรวจสอบของนางสาวสอาดศรี หรือพรลัษณ์ จันทรีย์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และการกระทำผิดโดยเฉพาะตัวของนางกมลทิพย์เอง นางสาวสอาดศรี หรือพรลัษณ์ ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเงินที่นางกมลทิพย์นำไปฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝาก หรือหลักฐานการนำเงินเข้าฝากธนาคารตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง นางสาวสอาดศรี หรือพรลัษณ์ จึงมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อไม่มีการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่แล้วจึงไม่อาจมีการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันจะเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐได้ นางสาวสอาดศรี หรือพรลัษณ์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๗,๒๕๗.๘๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทนายโดยธรรมของนางหมวย จันทรีย์ ทนายโดยธรรมของนางสาวสอาดศรี หรือพรลัษณ์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จังหวัดอ่างทองชอบที่จะไปเรียกค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวจากนางกมลทิพย์ ผู้กระทำละเมิดโดยตรงตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ คดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๔๐๖/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ ๙๐๘/๒๕๔๙ ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง โจทก์ นางกมลทิพย์



/สิงห์เสริมวงษ์...

สิงห์เสริมวงษ์ จำเลย นอกจากนี้ คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๑๙๔๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก จังหวัดอ่างทอง และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไม่ได้แจ้งแก่นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย โดยผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทให้ชี้แจงในเรื่องที่บุคคลอื่นกระทำความผิดวินัยและกระทำละเมิด นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ไม่เคยให้ข้อเท็จจริงแก่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย โดยผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาททราบ ไม่ให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดก็ไม่ปรากฏว่าในคำสั่งนั้นได้กล่าวถึงการกระทำความผิดของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ด้วย เมื่อคณะกรรมการพิจารณารายงานผลการสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิด ได้ประชุมและให้นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ชดใช้ค่าเสียหายแก่โรงพยาบาลสามโก้ จึงเป็น กรณีที่จังหวัดอ่างทอง และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ อันเป็นสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งบังคับ ให้ชำระหนี้ และไม่มีอำนาจฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๕๗,๒๕๗.๘๐ บาท ได้

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้ยกฟ้อง

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกโดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุพิพาทคดีนี้ นางกมลทิพย์ สิงห์เสริมวงษ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ โรงพยาบาลสามโก้ สังกัดผู้ฟ้องคดี มีหน้าที่ เกี่ยวกับการเงินและบัญชี จัดทำเช็คเสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายลงนาม เก็บรักษาเช็ค รับเงินบำรุงของโรงพยาบาลสามโก้จากคณะกรรมการเก็บรักษาเงินนำฝากเข้าบัญชีธนาคาร ที่โรงพยาบาลเปิดบัญชีไว้ ปรากฏว่าในระหว่างวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ นางกมลทิพย์ได้รับมอบเงินบำรุงของโรงพยาบาลสามโก้ แต่ไม่นำฝากเข้าบัญชี



/โรงพยาบาล...

โรงพยาบาลที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวิเศษชัยชาญ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๓๘ - ๑ - ๐๑๓๓๘ - ๔ โดยนางกมลทิพย์ได้ยกยอกเงินบางส่วนไว้ใช้ส่วนตัวรวม ๘๓ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๗๖๐,๗๗๒ บาท ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ต่อมา พนักงานอัยการได้ฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดอ่างทอง จนกระทั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ว่านางกมลทิพย์มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน กระทำการปลอมเอกสารและฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๑ และมาตรา ๑๔๗ อันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษ ฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงให้จำคุกนางกมลทิพย์มีกำหนด ๕๐ ปี ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ (๓) และให้นางกมลทิพย์ใช้เงินแก่โรงพยาบาลสามโก้ จำนวน ๗๖๐,๗๗๒ บาท คดีถึงที่สุดแล้ว จังหวัดอ่างทองได้มีคำสั่งลงโทษไล่นางกมลทิพย์ออกจาก ราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ ๑๕๐๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทนในส่วนเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด ออกคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๙๙๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิด คณะกรรมการดังกล่าวมีความเห็นว่า นางกมลทิพย์ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เต็มจำนวน ส่วนพฤติการณ์ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินแต่ละรายมิได้เป็นการกระทำโดยจงใจ แต่เป็นการกระทำที่ไม่ใช้ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและ พฤติการณ์อันเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ซึ่งยังไม่ถึงขั้นประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย จังหวัดอ่างทองได้มีหนังสือ ที่ อท ๐๐๒๗/๓๙๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ รายงานผลการสอบสวนให้กระทรวงการคลังพิจารณา จากนั้น กรมบัญชีกลางได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๔/๑๑๘๙๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แจ้งว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการกระทำของนางกมลทิพย์มีเจ้าหน้าที่อื่นต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้เงินด้วย ดังนี้ (๑) คณะกรรมการ เก็บรักษาเงินในแต่ละช่วงเวลาในสัดส่วนคนละร้อยละ ๒๐ ของเงินจำนวน ๗๖๐,๗๗๒ บาท (๒) นางดวงสมร พันภัย ผู้บังคับบัญชาของนางกมลทิพย์รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๐ ของเงิน จำนวน ๗๖๐,๗๗๒ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๕๒,๑๕๔.๔๐ บาท และ (๓) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสามโก้แต่ละช่วงเวลารับผิดในอัตราร้อยละ ๒๐ ของเงินจำนวน ๗๖๐,๗๗๒ บาท ตามช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากโรงพยาบาลสามโก้ได้รับชดใช้เงินจากนางกมลทิพย์ครบถ้วนแล้ว



/ให้คืนเงิน...

ให้คืนเงินแก่เจ้าหน้าที่ตามสัดส่วนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดสอบปากคำนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จันทรีย์ และนางชุตินัน สิริภัสสร ก่อนออกคำสั่ง เนื่องจากยังไม่ได้มีการสอบปากคำบุคคลทั้งสองมาก่อน ซึ่งขณะเกิดเหตุพิพาทนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗ โรงพยาบาลสามโก้ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการเก็บรักษาเงินของโรงพยาบาลสามโก้ ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ ๓๗/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ และคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ ๓๐/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๒ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่มิใช่คำสั่งเป็นต้นไป ต่อมา นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ประสบอุบัติเหตุทำให้ทุพพลภาพ จังหวัดอ่างทองจึงมีคำสั่ง ที่ ๑๗๔๔/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ให้นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ออกจาก ราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ และนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ก่อนที่กระทรวงการคลังจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ เพื่อขอรับเงินบำเหน็จตกทอด จังหวัดอ่างทองได้จัดทำ คำขอให้ส่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้ผู้ถูกฟ้องคดีตามแบบคำขอลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ หลังจากนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้มีหนังสือ ที่ อท ๐๐๒๗.๐๐๑/๕๐๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๕๗,๒๕๗.๘๐ บาท ไปชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดี ภายใน ๓ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดี ถึงแก่ความตาย ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีให้เรียกนายสุวัฒน์ จันทรีย์ และนายณรงค์พล รัตนจาตุรนต์ เข้ามาแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีผู้ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์คัดค้าน คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จันทรีย์ ต้องชดใช้เงิน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ โดยมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่านางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จันทรีย์ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย



/ถึงแก่ชีวิตก็ดี...

ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดว่า เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินที่จะเก็บรักษา และรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน วรรคสอง กำหนดว่า ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน และหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้นำเงินเข้าเก็บรักษาในตู้নিরภัย และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และข้อ ๕๙ แห่งระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดว่า เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินประจำวัน ให้หัวหน้าส่วนราชการนำเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการนำเงินบรรจุลงหีบห่อต่อหน้าคณะกรรมการ แล้วให้ใส่กุญแจประจำตราครั้งที่เชือกผูกมัดหีบห่อ ในลักษณะที่ตราครั้งที่ต้องถูกทำลายเมื่อมีการเปิดหีบห่อนั้น เมื่อกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันแล้วให้นำหีบห่อเข้าเก็บรักษาในตู้নিরภัยต่อไป

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ นางกมลทิพย์ สิงห์เสริมวงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ขณะนั้นได้ยกยอกเงินบำรุงบางส่วนของโรงพยาบาลสามโก้ไปใช้ส่วนตัวรวม ๘๓ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๗๖๐,๗๗๒ บาท ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการได้ฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดอ่างทอง ต่อมา ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ให้จำคุกนางกมลทิพย์มีกำหนด ๕๐ ปี และให้นางกมลทิพย์ชดใช้เงินแก่



/โรงพยาบาลสามโก้...

โรงพยาบาลสามโก้ จำนวน ๗๖๐,๗๗๒ บาท คดีถึงที่สุดแล้ว ขณะเกิดเหตุพิพาท นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จันทริย์ ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงพยาบาลสามโก้ นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จึงมีหน้าที่ ต้องตรวจสอบเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้ถูกต้องก่อนลงลายมือชื่อ ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๙ แห่งระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ และแม้คณะกรรมการเก็บ รักษาเงินจะไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่การเงินด้วย แต่เมื่อพิจารณารายงานเงินคงเหลือประจำวันของโรงพยาบาลสามโก้ ประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ จนถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๓ ตามเอกสารประกอบคำคัดค้านคำให้การของ ผู้ฟ้องคดี จะเห็นได้ว่า รายงานเงินคงเหลือประจำวันดังกล่าวในช่องรายการมีข้อความระบุว่า สมุดคู่ฝาก ๓ เล่ม ได้แก่ บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝาก ธกส. และในช่องจำนวนเงินได้ระบุจำนวนเงินของบัญชีเงินฝากทั้ง ๓ เล่ม ไว้ด้วย โดยมีการรวม จำนวนเงินทั้งหมดเป็นเงินคงเหลือประจำวัน และในช่องหมายเหตุมีการระบุข้อความเกี่ยวกับการรับเงินสด การนำเงินสดฝากเข้าบัญชีธนาคาร ในวันเดียวกันด้วย นอกจากนี้ ยังมีข้อความระบุว่า คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ ดังนั้น คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน รวมถึง นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จึงมีหน้าที่ในการตรวจนับเงินสดในมือ และหลักฐานแทนตัวเงิน ตามที่ระบุในช่องรายการให้ถูกต้องตรงกัน ก่อนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ดังกล่าว เช่นเดียวกับหน้าที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินกรณีเป็นส่วนราชการที่เบิกเงินกับ กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ตามข้อ ๕๙ วรรคสอง แห่งระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการ เก็บรักษาเงินรวมถึงนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ได้ลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือ ประจำวันว่าได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องแล้ว โดยมีได้นำสมุดคู่ฝากธนาคาร ซึ่งถือเป็นหลักฐานแทนตัวเงินมาตรวจสอบจำนวนเงินฝากธนาคารกับรายงานเงินคงเหลือ ประจำวันว่ามีจำนวนเงินถูกต้องตรงกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งหากได้มีการตรวจสอบสมุดคู่ฝาก ธนาคารแล้วจะพบว่าจำนวนเงินฝากธนาคารในสมุดคู่ฝากมีจำนวนเงินไม่ตรงกันกับจำนวน เงินฝากธนาคารที่ปรากฏในรายงานเงินคงเหลือประจำวันตามที่นางกมลทิพย์ได้ลงบัญชีไว้ พอดีการดังกล่าวของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ในฐานะกรรมการเก็บรักษาเงินจึงเป็นการ ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕๙ แห่งระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอ



/และกิ่งอำเภอ...

และกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ อันเป็นช่องทางให้นางกมลทิพย์กระทำการทุจริตยักยอกเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้หลายครั้งเป็นเวลาดต่เนื่องกัน การกระทำของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ถือเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้โรงพยาบาลสามโก้ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็น การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นต้นสังกัดของโรงพยาบาลสามโก้ นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังขึ้น

สำหรับจำนวนเงินที่นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จันทรีย์ ต้องรับผิดชอบใช้ ควรเป็นเท่าใด นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ความเสียหายที่นางกมลทิพย์ สิงห์เสริมวงษ์ ก่อให้เกิดขึ้นเป็นเงินจำนวน ๗๖๐,๗๗๒ บาท นั้น เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๒ จนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ รวมอยู่ด้วยจำนวน ๒๘๖,๒๘๙ บาท รายละเอียดปรากฏ ตามบัญชีจำนวนเงินที่นางกมลทิพย์เบียดบังไปใช้ส่วนตัวแนบท้ายหนังสือสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๒๗.๐๐๑/๓๘๒๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เรียกให้ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินรวมถึงนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย รับผิดชอบในแต่ละช่วงเวลา ในสัดส่วนคนละคร้อยละ ๒๐ ของเงินจำนวนดังกล่าวตามช่วงเวลาที่บุคคลนั้นปฏิบัติหน้าที่ โดยในส่วนของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ผู้ฟ้องคดีได้กำหนดให้รับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๕๗,๒๕๗.๘๐ บาท เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามเอกสารท้ายคำฟ้องว่านางกมลทิพย์ได้นำเงินฝาก เข้าบัญชีไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ได้รับไว้แล้ว โดยเบียดบังยักยอกนำเงินนั้นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นจำนวนถึง ๘๓ ครั้ง และนางกมลทิพย์ได้กระทำการทุจริตต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ ก่อนที่นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินตาม คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ ๓๗/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ และ ยังคงกระทำการทุจริตต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ อันเป็นเวลาภายหลังจากที่ นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแล้ว เป็นเวลานานกว่า หนึ่งปีเศษ แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้นางกมลทิพย์กระทำการทุจริตต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน เกือบ ๔ ปี กรณีจึงถือได้ว่าการละเมิดส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงาน



/ส่วนรวม...

ส่วนรวมของผู้ฟ้องคดีด้วย สมควรหักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายจำนวน ๒๘๖,๒๘๙ บาท คงเหลือความเสียหายจำนวน ๑๔๓,๑๔๔.๕๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำทุจริตของนางกมลทิพย์ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ของโรงพยาบาลสามโก้ ส่วนนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย เป็นเพียงกรรมการเก็บรักษาเงิน แม้ความเสียหายส่วนหนึ่งจะเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย แต่ข้อเท็จจริงตามสำนวนคดีนี้ไม่ปรากฏว่านางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในการกระทำทุจริตดังกล่าวด้วย เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมแห่งกรณี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้วเห็นว่า นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ในฐานะกรรมการเก็บรักษาเงิน สมควรรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตรา ร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายจำนวน ๑๔๓,๑๔๔.๕๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๔,๓๑๔.๔๕ บาท แต่เมื่อนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ได้ถึงแก่ความตายก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดจากกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี เรียกให้นางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด ในกรณีนี้ด้วย โดยที่มาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท และมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว บัญญัติว่า ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ ดังนั้น สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จึงเป็นกองมรดกที่ตกทอดแก่ทายาทตามบทกฎหมายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจำนวนนี้จากทายาทของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย โดยการฟ้องคดีต่อศาลได้ และผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๑๔,๓๑๔.๔๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๒๗.๐๐๑/๕๐๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย นำเงินจำนวน ๕๗,๒๕๗.๘๐ บาท มาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โรงพยาบาลสามโก้ ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ และแจ้งด้วยว่าหากพ้นกำหนดดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิฟ้องร้องทางศาลต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่



/๒๘ กุมภาพันธ์...

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แต่ไม่ได้นำเงินไปชำระภายในกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาท โดยกรรมของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จึงตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดถึงต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้ สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยกรรมของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จึงต้องชำระดอกเบี้ย ในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๑๔,๓๑๔.๔๕ บาท ให้แก่ ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่ผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม มาตรา ๑๖๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ทายาทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบมรดก ที่ตกทอดได้แก่ตน ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยกรรมของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบมรดกของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ที่ได้รับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๖๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเนื่องจากคดีนี้ นางหมวย จันทรี มารดาของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมและเป็นผู้ถูกฟ้องคดี ได้ถึงแก่ความตายในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอให้ศาล เรียกนายสุวัฒน์ จันทรี และนายณรงค์พล รัตนจาตุรนต์ บุตรชายของนางหมวย เข้ามา แทนที่นางหมวย ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งเรียกให้นายสุวัฒน์ และ นายณรงค์พล เข้าแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย ดังนั้น นายสุวัฒน์ และนายณรงค์พล จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบมรดกของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ที่นายสุวัฒน์ และ นายณรงค์พล ได้รับมาจากกองมรดกของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย และยังมีอยู่ในวันที่มี คำพิพากษา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๖๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหากผู้ฟ้องคดี ได้รับชดใช้จากนางกมลทิพย์ สิงห์เสริมวงษ์ ผู้กระทำทุจริตเป็นเงินจำนวนเท่าใดแล้วต้องคืน ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามสัดส่วนที่ต้องชำระต่อไป

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๑๔,๓๑๔.๔๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ ผู้ฟ้องคดี โดยชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษา ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ไปกว่าทรัพย์สินมรดกของนางสาวสอาดศรี หรือพรวลัย ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับและยังมีอยู่ในวันที่มี



/คำพิพากษา...

คำพิพากษา ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษามาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าหากผู้ฟ้องคดีได้รับชดใช้จากนางกมลทิพย์ สิงห์เสริมวงษ์ ผู้กระทำทุจริตเป็นเงินจำนวนเท่าใดแล้วให้คืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามสัดส่วนแห่งความรับผิดชอบต่อไป

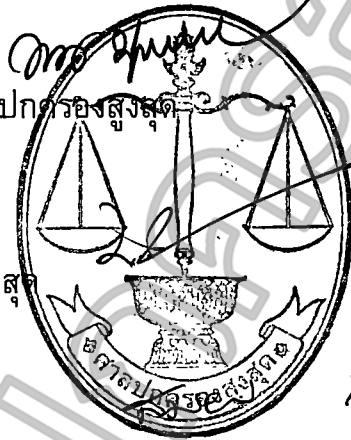
นายสมรรถชัย วิศวลาภรณ์



ตุลาการเจ้าของสำนวน

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายมนูญ ปุณณกริยากร



ตุลาการหัวหน้าคณะ

ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด

นายประวิตร บุญเทียม

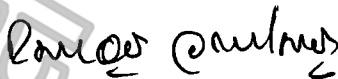
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายสมชัย วัฒนการุณ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์



ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายไชยเดช ตันติเวสส

